

TAVILI: Terms of Use and Privacy Policy

הסכם שימוש בשירות - TAVILI

מסמך זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין סטוק טק פתרונות בע"מ, ח.פ. 513710400, אשר פועלת תחת השם המסחרי "TAVILI" ("החברה") לצורך שימוש בשירותי החברה כפי שמפורטים להלן ("השירות").

הסכמתך לתנאי הסכם זה ניתנת באמצעות לחיצה על כפתור "צור חשבון" או "אני מסכים" או כפתור דומה, אשר מופיע באפליקציה או אתר החברה או כל מדיה אחרת אשר תבחר החברה ("האפליקציה"), ואשר לצידם קיים קישור להסכם זה. כמו כן, בהסכמתך לתנאי הסכם הנך מסכים גם למדיניות הפרטיות של החברה אשר מופיעה להלן בסעיף 8.

אנא קרא את הסכם זה בעיון. שימוש בשירות מהווה הסכמה לכל תנאי הסכם זה, לרבות שימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, אשר מפורטת בהסכם זה להלן.

אם תנאי מסוים אינו מקובל עליך, הנך נדרש לא לעשות שימוש בשירות או להפסיק את השימוש בו, לפי העניין.

תנאי הסכם זה מופיעים בקישור: [לחץ כאן לצפייה](#). החברה שומרת את הזכות לעדכן את תנאי הסכם מעת לעת. תיקונים להסכם יכנסו לתוקף בתוך 14 יום מהיום בו פורסמו בקישור לעיל.

הסכמתך לתנאי הסכם זה היא אישית. אם הסכמתך לתנאי הסכם זה היא בשם חברה או יישות משפטית אחרת (ביחד איתך: "הלקוח"), הנך מצהיר כי אתה מוסמך לקבל את ההתחייבויות בשם הלקוח, הנך מורשה חתימה מטעם הלקוח, והסכמתך לתנאי הסכם זה מחייבת את הלקוח.

1. השירות

1.1

החברה מספקת שירות של הזמנה ואספקת מוצרים קמעונאיים ("מוצרים"), אשר מקשר בין יצרנים, יבואנים, סיטונאים ו/או ספקים של מוצרים ("ספקים") לבין חנויות, סופרמרקטים, נקודות מכירה, לקוחות מוסדיים ו/או רכישות מרוכזות אחרות (כל אחד: "לקוח").

1.2

באמצעות השירות, יכול הלקוח להזמין מוצרים באמצעות בחירת המוצר מהתפריט הקבוע באפליקציה. תנאי להזמנת מוצרים באמצעות השירות הוא (א) רישום לשירות ופתיחת חשבון; (ב) חתימה על כל המסמכים הנדרשים למתן השירות, כולל מסמכי ערבויות או בטחונות שונים, כפי שתדרוש החברה; (ג) אישור החברה לפתיחת השירות, לרבות אישור הלקוח ותנאי הערבות או הבטחונות; (ד) העמדת אמצעי תשלום כמו כרטיס אשראי לזכות החברה בביצוע הזמנה; (ה) חתימה על מסמכי הרשאה לחיוב חשבון; ו- (ו) יתרת זכות ללקוח במערכת החברה להזמנה. החברה יכולה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר ללקוח להשתמש בשירות גם אם לא עמד בחלק מהתנאים הנ"ל, ובלבד שאין בכך בכדי ויתור על חובתו של הלקוח למעוד בכל התנאים.

1.3

החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית (א) לשנות או לעדכן את מבחר המוצרים או מחיר המוצרים - לרבות, אך לא רק, קיומם של מבצעים או הנחות לגבי מוצרים, תוקף המבצעים או ההנחות וכמות הפרטים מהמוצר עליהם חלים המבצעים, ככל שישנם; (ב) להגביל את כמות המוצרים שנמכרת ללקוח או בכלל, במסגרת מבצע, הנחה או בכל מסגרת אחרת; (ג) לקבוע סכומי מינימום להזמנה ככל שתחליט ולעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.

1.4

הזמנת מוצרים תבוצע באמצעות האפליקציה. הזמנה תכלול מוצרים שנבחרו על ידי הלקוח וכמות מכל מוצר. ביצוע ההזמנה יהיה כפוף ל: (א) זמינות המוצרים; (ב) מינימום כמות ו/או סכום הזמנה אשר יופיעו באפליקציה; (ג) היקף האובליגו אשר הוקצה ללקוח, אם הוחלט להקצותו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה; (ד) תנאים נוספים אותם החברה תוכל לקבוע מעת לעת. החברה איננה מתחייבת לזמינות השירות, לרבות מגוון או מלאי מוצרים או זמינות משלוחים. החברה רשאית להוסיף או להסיר בכל עת מוצר מרשימת המוצרים.

1.5

שעות פעילות השירות, לרבות תמיכה בהזמנה, אספקת המוצרים או החזרות, יהיו בהתאם לפרסומי החברה באפליקציה, כפי שישתנו מעת לעת, או בהתאם להודעות אשר ימסרו ללקוח.

1.6

נתוני המוצרים אשר מופיעים בשירות, יכולים לכלול תיאור, תמונה, מחיר, זמינות מלאי ופרמטרים נוספים כגון משקל, נפח והכשר. נתוני המוצרים, אשר מופיעים בשירות והנתונים ו/או אשר מופיעים על המוצרים נמסרו לחברה על ידי ספקי המוצרים והם באחריותם בלבד. טיב המוצרים לרבות קיומם של אלרגנים, גלוטן או אזהרות אחרות לגבי המוצרים או לגבי השימוש בהם, או הודעה על הכשר המוצרים, יהיו בהתאם לכתוב על גבי המוצר ולא בהתאם לאמור באפליקציה. החברה איננה אחראית על טיב המוצרים, איכותם, שלמותם, פגמים בהם או נכונות האמור לגביהם (כל אחד: "פגם" או "מוצר פגום"). התמונות אשר יופיעו באפליקציה הן להמחשה בלבד. החברה תפעל לתיקון נתוני המוצר, אם יובא לידיעתה (בכתב) כי פרטי המוצר אינם נכונים או אינם מדויקים. כמו כן, החברה תפעל על מנת להיענות לפניות הלקוח בנוגע למוצרים פגומים, לרבות תיקון פרסום שגוי כך שישקף את תיאור המוצר באופן תקין. השירות מאפשר החזרת מוצר פגום בהתאם לנוהל הקבוע בשירות. החברה איננה מתחייבת כי ספק המוצר יסכים לקבל חזרה מוצר פגום או יחליף מוצר פגום.

1.7

הלקוח מודע לכך ומסכים בזאת כי בהתאם לפרמטרים אותם תקבע החברה בהתאם לשיקול דעתה, ייתכן שתנאי ההתקשרות עימו, לרבות מסמכים אותם יידרש לספק, ערבויות או בטוחות, מחיר מוצרים, מבצעים על מוצרים, זמינות מוצרים או משלוחים, או תנאי תשלום יהיו שונים מהתנאים אשר יוצעו ללקוחות אחרים אשר עושים שימוש בשירות.

1.8

לצורך התאמת השירות ללקוח, לצרכיו ולמטרותיה המסחריות של החברה, והכל בהתאם לקביעת החברה, החברה רשאית להתאים את אופן הצגת המוצרים, מגוון המוצרים או מחירם ללקוח. לשם כך הלקוח מאשר בזאת לחברה לעשות שימוש במידע אשר יאסף בקשר לשימוש של הלקוח באפליקציה ובשירות.

1.9

השירות יינתן בגבולות מדינת ישראל בלבד, וייתכן שיהיה מוגבל לאזורים מסוימים אליהם החברה מספקת מוצרים, בהתאם למדיניות החברה וספקיה.

2. פתיחת חשבון

2.1

כתנאי לשימוש בשירות, על הלקוח לפתוח חשבון. הלקוח מתחייב כי כל הפרטים אותם הוא ימלא בעת פתיחת החשבון נכונים בזמן פתיחת החשבון וכל עוד הוא עושה שימוש בחשבון.

2.2

בעת פתיחת החשבון, הלקוח יתבקש למלא שם משתמש וססמא. הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירת שם המשתמש והססמא ולא להעביר אותם לצד שלישי כל שהוא.

2.3

הלקוח מתחייב כי השימוש בחשבון ייעשה אך ורק על ידי מורשה חתימה של הלקוח, וכי כל הזמנה אשר תיעשה באמצעות החשבון תחייב את הלקוח. הלקוח מתחייב כי אם מסר את פרטי החשבון למי שאינו מורשה חתימה, לרבות עובד או יועץ של הלקוח, הפעולות שבוצעו על ידי גורם זה יחייבו את הלקוח.

3. ביצוע הזמנות באפליקציה ותשלום

3.1

הזמנה תבוצע על ידי הוספת מוצרים לסל הקניות, עדכון סל קניות קיים, הזמנה מתוך המלצה אשר יספק השירות ללקוח או בדרך אחרת אשר תהיה זמינה בשירות. מחיר המוצרים יהיה המחיר אשר מופיע באפליקציה בעת שליחת ההזמנה לחברה.

3.2

השירות יכול לספק ללקוח המלצה על מוצרים בהתאם למידע אשר נאסף על ידי השירות לרבות: רכישות קודמות של הלקוח, רכישות של לקוחות דומים, מכירות בפועל של הלקוח, עונתיות, מלאי מוצרים, זמינות מוצרים, וכן בהתאם להתאמה של מוצרים ללקוח בהתאם לניתוח או קביעה של השירות.

3.3

סיום הרכישה יהיה באמצעות לחיצה על "בצע הזמנה" או כפתור דומה באפליקציה. עם הלחיצה על הכפתור הלקוח מתחייב לקבל את המוצרים אשר יסופקו לו בפועל מתוך

ההזמנה ולשלם עבור כל המוצרים שהזמין ואשר סופקו בפועל. תשלום עבור ההזמנה יבוצע באחת הדרכים הבאות: (א) שימוש באובליגו של הלקוח (מסגרת אשראי פנויה להזמנה או יתרת זכות של הלקוח) בעת ההזמנה ותשלום בהתאם לתנאי התשלום אשר נקבעו עם הלקוח (לגבי כל המוצרים או בהתאם לקטגוריות של מוצרים); (ב) תשלום בכרטיס אשראי; (ג) הוראת מס"ב או העברה בנקאית בדרך של העברה בנקאית או זיכוי; (ד) יתרת זכות של הלקוח בחן החברה, או כל דרך אחרת לתשלום אשר הוסכמה בין החברה ללקוח. אלא אם ניתנה הסכמה בכתב של החברה, התשלום עבור המוצרים שיסופקו ללקוח יבוצע על ידי הלקוח בלבד (העברה מחשבון הבנק של הלקוח או תשלום בכרטיס אשראי של הלקוח). לא ניתן לבטל או לשנות הזמנה לאחר העברתה לחברה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו הבלעדית של הלקוח לשלם עבור כל מוצר שקיבל באמצעות השירות.

3.4

מחיר המוצרים אינו כולל מע"מ (מס ערך מוסף), אשר יתווסף בעת ביצוע ההזמנה, בזמן התשלום או באופן אחר אשר יוצג בשירות. מחיר המוצרים אינו כולל פיקדון (עבור מוצרים אשר חלה עליהם חובת פיקדון על פי חוק). הפיקדון יתווסף למחיר בעת ההזמנה. חיוב עבור מוצרים שקילים יהיה בהתאם למשקל המוצרים בפועל. בעת ההזמנה יצוין מחיר משוער אשר יתעדכן לאחר השקילה בפועל של המוצרים אשר יסופקו ללקוח. המחיר אשר יופיע יהיה מחיר ליחידה או מחיר למארז. אם הוצג מחיר ליחידה והמוצר מסופק במארז, מחיר המארז יופיע בעת ביצוע ההזמנה. באחריות הלקוח לוודא כי הוא מבין לגבי כל מוצר את המחיר ליחידה, כמות היחידות במארז ומחיר המארז לפני ביצוע כל הזמנה.

3.5

הלקוח אחראי לקבלת המוצרים בכתובת הלקוח המוזנת באפליקציה. קבלת המוצרים תהיה על ידי הלקוח או מי מטעמו, אשר מוסמך לאשר את קבלת המוצרים באמצעות האפליקציה. איחור או עיכוב באספקת המוצרים לא יפתור את הלקוח מלקבל את המוצרים או לשלם עבורם.

3.6

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח, לרבות רשימת המוצרים, כמויות המוצרים ותקינותם, עם קבלתו. בדיקה תיעשה אל מול תעודת המשלוח, אשר תימסר לו בעת האספקה על ידי הנהג או באפליקציה. אם התגלתה אי התאמה של המוצרים אל מול ההזמנה או התגלו מוצרים פגומים, על הלקוח לדווח על כך לחברה באמצעות האפליקציה באופן מיידי ולא יאוחר משעה מקבלת המוצרים. דיווח ייעשה באמצעות האפליקציה בלבד. כל דרך אחרת לדיווח לא תתקבל על ידי החברה. חתימת הלקוח באפליקציה על קבלת המוצרים מהווה מסמך סופי ומחייב המאשר את קבלת כל המוצרים, אלא אם כאמור צוין אחרת על ידי הלקוח באפליקציה. אי דיווח על קבלת המוצרים בטווח העולה על שעה מקבלת המוצרים מהווה אישור קבלת המוצרים על ידי הלקוח.

3.7

אם התקבלו אצל הלקוח מוצרים עודפים, הלקוח מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי. הלקוח יוכל לבחור האם לשמור את המוצרים, ולשלם עבורם בהתאם למחירם באפליקציה, או להורות על החזרת המוצרים, בהתאם למנגנון הקבוע באפליקציה. שימוש במוצרים עודפים על ידי הלקוח מהווה אישור לרכישתם.

3.8

זמני האספקה המשוערים יצוינו באפליקציה. הלקוח מאשר כי הוא מודע לכך שייטכנו שינויים, עיכובים או חריגות במועדי אספקת מוצרים. החברה איננה אחראית על שינויים, עיכובים או חריגות כאמור.

3.9

החברה תהיה רשאית לגבות דמי משלוח עבור מוצרים בהתאם להודעה שתימסר ללקוח מראש ובכתב וכן דמי גבייה בגין המחאת התשלומים מהלקוח או גביה מחשבון הלקוח לפי תעריפי החברה אשר יפורסמו באפליקציה.

3.10

ידוע ללקוח כי עם אישור הלקוח על קבלת המוצרים (או חלק מהם, לפי העניין), תבצע החברה תשלום לספק עבור המוצרים והלקוח יהיה מחויב בתשלום לחברה בהתאם לתנאי התשלום אשר נקבעו עימו. לא יבוצע חיוב עבור מוצרים חסרים או פגומים אשר דווחו לחברה באמצעות האפליקציה, ואשר אושרו על ידי החברה והספק.

4. השירות

4.1

אשראי ללקוח (אובליגו); ערבויות; עיכוב וקיצוז

4.2

הלקוח מתחייב לשלם עבור כל המוצרים אשר סופקו לו באמצעות או בקשר לשירות. הלקוח לא יזמין ולא יסכים לקבל מוצרים אשר הוא איננו יכול לשלם עבורם.

4.3

החברה תקבע את האובליגו של הלקוח בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה יכולה לסרב להקצות ללקוח אובליגו המורכב מאשראי לקוחות או אשראי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הלקוח מתחייב כי כל הפרטים אותם הוא סיפק לחברה, לרבות לגבי איתנותו הפיננסית הם נכונים ומדויקים. אין בקביעת גובה האובליגו של הלקוח, או במתן אשראי ללקוח באמצעים אחרים, כדי לגרוע מהתחייבותו של הלקוח לשלם עבור כל המוצרים אותם הוא קיבל או יקבל באמצעות השירות.

4.4

האחריות על המוצרים עוברת ללקוח עם הגעת ההזמנה לכתובת הלקוח. הבעלות במוצרים עוברת ללקוח רק עם השלמת התשלום הכולל עבור המוצרים.

4.5

כתנאי לשימוש באפליקציה, אספקת השירות או קבלת מוצרים, הלקוח מתחייב לספק בטוחות ולחתום על ערבויות שונות אשר יימסרו ללקוח בסמוך לאחר יצירת החשבון בשירות ("ערבויות"). הלקוח מתחייב כי הערבויות יחתמו על ידי מורשה חתימה של הלקוח ועם החתימה עליו הוא מקבל עליו את כל ההתחייבויות בהתאם להן. האמור בערבויות אינו גורע מהתחייבותו של הלקוח לשלם לחברה עבור כל המוצרים אשר סופקו ללקוח במסגרת השירות או בכל דרך אחרת.

4.6

עיקבון. לשם הבטחת כל חיובי הלקוח לחברה על פי הסכם זה תהיה לחברה זכות עקבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו ללקוח בכל אופן ועילה שהם, וכן על כל נכס ו/או זכות מכל מין וסוג השייכים ללקוח ואשר יוחזקו על ידי החברה מעת לעת, בין אם מקורם בהסכם זה ובין אם מקורם בכל התקשרות או מקור אחר מכל מין וסוג שהוא.

4.7

קיזוז. מבלי לגרוע מזכות העקבון דלעיל, תהא החברה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ללקוח כאמור בהוראות הסכם זה כל סכום אשר יגיע לחברה מהלקוח כאמור בהוראות הסכם זה, הכל בין אם הגיע מועד פירעונם של איזה מהסכומים האמורים ובין אם לאו. האמור בסעיף זה מהווה הודעת קיזוז על פי כל דין והחברה לא תשלח ללקוח הודעת קיזוז נוספת, בכל מקרה החברה תהא זכאית לסכום כלשהו מהלקוח תהא החברה לחייב את חשבון הבנק של הלקוח באותו סכום.

5. ביצוע הזמנות באפליקציה ותשלום

הלקוח מסכים בזאת לקבל מהחברה חומר שיווקי או פרסומי, אשר יכול לכלול פרסומים לגבי המוצרים והשירות. הפרסום יכול להישלח באמצעות הודעות מהאפליקציה (push), דיוור ישיר ללקוח (או למי מטעמו אשר רשום בשירות) באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט (SMS, ווטסאפ וכד'), וכד'.

6. הגבלת אחריות

6.1

החברה, לרבות חברות קשורות (חברות בשליטה, חברות אחיות או חברות שולטות בחברה), ולרבות מנהליהן, נושאי משרה בהן, עובדיהן, וכל מי מטעמן לא יהיו אחראים לנזקים לא ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווח או פגיעה במוניטין, ולרבות נזק הנובע מאי יכולת להזמין מוצרים או אי אספקת מוצרים, אשר יגרמו ללקוח או למי מטעמו בקשר לשירות או שימוש בשירות.

6.2

מבלי לגרוע מהגבלת אחריותה של החברה בהתאם לתנאי הסכם זה, אם נגרם נזק ללקוח והנזק הוא באחריות החברה, הסעד היחיד אותו יוכל הלקוח לקבל הוא פיצוי בגובה התשלום אשר שילם הלקוח עבור המוצר או המוצרים נשוא הנזק.

7. ביטול ההסכם ו/או השירות

7.1

כל אחד מהצדדים רשאי לבטל הסכם זה בהתראה של 30 יום, או אם הפר הצד השני את ההסכם, לאחר 7 ימים מההתראה שנתן לצד השני בכתב. לאחר ביטול ההסכם הלקוח לא יהיה רשאי לבצע הזמנות או לעשות שימוש אחר בשירות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה של הלקוח או מי מטעמו לשירות או לבטל את מתן השירות ללקוח, אם קיים חשש כי השימוש בשירות נעשה למטרה לא חוקית או שיש בו כדי לפגוע בחברה או בשירות.

7.3

לא יאוחר מ-7 ימים מביטול ההסכם, הלקוח ישלם לחברה את כל התשלומים עבור הזמנות שבוצעו או חובות אחרים לחברה.

7.4

עם ביטול ההסכם ימשיכו להיות בתוקף הסעיפים הבאים: 4.5 (עיכוב), 4.6 (קיצוז), 6 (הגבלת אחריות), 7.4 (תוקף סעיפים עם ביטול ההסכם), 8 (שימוש במידע; פרטיות), 9 (קניין רוחני; סודיות), 10 (שונות)

8. שימוש במידע; פרטיות

8.1

בעת הרישום לשירות הלקוח יתבקש למסור פרטים מזיהם כגון: שם, כתובת, תעודת זהות, אימייל, ופרטים בנוגע למצבו הפיננסי של הלקוח. הפרטים נמסרים על ידי הלקוח בהתאם להסכמתו החופשית. הלקוח יכול לסרב לספק פרטים או יכול לבקש למחוק או לשנות פרטים במועד מאוחר יותר. עם זאת, ייתכן שבעקבות הסירוב, המחיקה או השינוי החברה לא תוכל לספק את השירות, חלקים בשירות לא יהיו זמינים ללקוח או החברה תיאלץ לבטל את השירות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8.2

במהלך השימוש בשירות, החברה תאסוף מידע נוסף בנוגע ללקוח או בקשר לשירות שניתן ללקוח, אשר כולל מידע עסקי ופיננסי, ומידע אודות שימוש באפליקציה או בשירות לרבות: הזמנת מוצרים, מכירת מוצרים (לרבות בקופת הלקוח), מחירי מוצרים, סליקות אשראי, ומחזורי מכירות ("המידע"). הלקוח מאשר לחברה לאסוף את המידע דרך האפליקציה או שירותים אשר קשורים לאפליקציה, ביניהם: קישור (אינטגרציה) לקופה (POS) של הלקוח, קישור למערכות סליקה או תשלומים, וקישור למערכת ההזמנות של הספקים.

8.3

החברה תוכל לעשות שימוש במידע למטרות הבאות: מתן השירות ללקוח, התאמה של השירות ללקוח, מתן המלצות ללקוח, קביעת אשראי ללקוח, פרסום ללקוח, דיוור ישיר, מסירת הודעות ללקוח, העברת מידע לצדדים שלישיים על מנת שיוכלו לספק שירותים או פרסומות ללקוח, בחינת איתנותו הפיננסית של הלקוח, בחינת מצבו המשפטי של הלקוח, שיפור השירות ומתן שירותים נוספים, כפי שתקבע החברה מעת לעת. החברה תוכל לעשות שימוש במידע אגרגטיבי או אנונימי לכל מטרה. החברה מתחייבת כי השימוש במידע לא יחשוף סודות מסחריים של הלקוח בפני צדדים שלישיים. הלקוח נותן בזאת לחברה (לרבות חברות בשליטת החברה או חברות תחת שליטה משותפת, או חברות אשר שולטות בחברה) וכן לחברות אשר נמצאות בקשרים עסקיים עם החברה או מי מטעמה אשר מחויבות לתנאי סעיף 8 (שימוש במידע; פרטיות) זה, רישיון שימוש בלתי חוזר ובלתי מוגבל, לעשות שימוש במידע לצורך המטרות לעיל, לרבות: לאסוף, לשמור, לנתח, לשתף או להעביר את המידע או חלק ממנו.

8.4

עם החתימה על הסכם זה או ההסכמה לתנאיו הלקוח מאשר בזאת לחברה לעשות שימוש במידע כמפורט לעיל.

השימוש בשירות איננו חובה. לכן, אם הלקוח אינו מסכים לתנאים לעיל, עליו להימנע מלהשתמש בשירות.

הלקוח יכול לפנות לחברה בכל עת (בפניה בכתב למייל: info@tavili.net) על מנת להסיר את הסכמתו לאיסוף המידע או השימוש בו, או לממש כל זכות אחרת אשר מוקנית לו על פי דין במידע אותו הוא מסר לחברה. עם זאת, ייתכן שהסרת ההסכמה תגרום לאי מתן השירות ללקוח וביטול הסכם זה.

9. קניין רוחני; סודיות

9.1

כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים בשירות ו/או באפליקציה, לרבות פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים, לרבות יישומים, תוכנות, קוד מחשב, טכנולוגיות, קבצים, תהליכים, יישומים, טקסטים, תמונות, עיצובים, גרפיקה או כל תכולה אחרת של האפליקציה (ביחד: "תכני האפליקציה"), הם בבעלות בלעדית של החברה. הלקוח מתחייב שלא להעתיק, או

ליצר יצירות נגזרות של האפליקציה או תכני האפליקציה, ולא לעשות שימוש בקניין רוחני של החברה, אלא אם ניתן לכך היתר מפורש בהתאם להוראות הסכם זה.

9.2

החברה מעניקה ללקוח רישיון מוגבל, לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה, לעשות שימוש בשירות ו/או באפליקציה לצורך שימוש בשירות. הרישיון מוגבל לתקופת ההתקשרות עם החברה בלבד. הלקוח יוכל לציין את שמה של החברה וסימן המסחר שלה לצורך אזכור החברה כספקית של השירות ללקוח. אין באמור לעיל כדי לעשות שימוש בקניין הרוחני של החברה באופן אשר מעניק ללקוח חסות או המלצה לגבי מוצריו או עסקו.

9.3

הלקוח מתחייב כי הוא לא יבצע פעולות באפליקציה או בתכני האפליקציה אשר יש בהן כדי לחדור לאפליקציה, אפליקציות אחרות או שרתי החברה, לשנות או לשבש את פעולתם, ובין היתר: שינוי נתונים או חשבונות; איסוף נתונים, סריקה, בדיקת חדירות, שיבוש או מניעת השירות.

9.4

הלקוח מתחייב בזאת כי ישמור בסודיות ולא יעביר לכל צד שלישי (לרבות מצחרים של החברה, ספקים או נותני שירותים) את מחירי המוצרים, מבצעים, המלצות לרכישת מוצרים או המלצות אחרות אשר ניתנות לו על ידי האפליקציה, צילומי מסך של האפליקציה, או כל נתון אחר אשר מטבעו הוא סודי או נמסר ללקוח בלבד. מידע סודי לא יכלול מידע שהוא נחלת הכלל שלא כתוצאה מהפרת סודיות על ידי הלקוח אומי מטעמו או על ידי צד שלישי כל שהוא.

10. שונות

10.1

החברה תוכל להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה בהתאם להסכם זה לכל צד שלישי, באמצעות מסירת הודעה בכתב ללקוח. הלקוח לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו בהתאם להסכם זה אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה. המחאת זכויות בניגוד לתנאי סעיף זה תהיה בטלה ומבוטלת.

10.2

הודעות בין הצדדים ימסרו בכתב. הודעות מהחברה ימסרו ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רשום, לבחירת החברה. פרטי הלקוח יהיו הפרטים המעודכנים בחשבון הלקוח אצל החברה. הודעות לחברה יישלחו בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: info@tavili.net, וגם בדואר רשום לכבוד: סטוק טק פתרונות בע"מ, בכתובת: העמל 11, ראש העין.

10.3

החברה איננה אחראית ואיננה צד לכל מחלוקת בין הלקוח לבין לקוחותיו ("צרכנים") בכל הנוגע לשירות, למוצרים או בקשר לכל מחלוקת אחרת.

10.4

החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח תשלום עבור פעולות ושירותים אחרים בהתאם להסכמה בכתב של הצדדים.

10.5

הלקוח מתחייב כי יעשה שימוש בשירות ובאפליקציה בהתאם להוראות כל דין, ולא יהיה בשימוש כאמור כדי להפר התחייבות שלו או של מי מטעמו לצדדים שלישיים או הפרת כל דין.

10.6

החברה לא תהיה אחראית לפעולות או נזקים אשר ייגרמו ללקוח כתוצאה מאירוע או ממעשה או מחדל של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת החברה.

10.7

כל הרישומים בספרי החברה ישמשו הוכחה לכאורה לכל פרטיהם, והעתקים של רישומים אלה, כשהם מאושרים על-ידי החברה, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם של הרשומים הנ"ל ונכונות הפריטים הרשומים בהם. "ספרי החברה" משמעם כל רשומה, קובץ, אמצעי אחסון נתונים, ספר, פנקס, מסמך, דף חשבון וכיוצא באלה.

10.8

הלקוח יהיה אחראי לבדוק כל מסמך אשר יישלח אליו על ידי החברה, באמצעות המערכת או בדרך אחרת, בתוך שבעה (7) ימים מהיום בו הוא זמין במערכת או שנשלח ללקוח. לאחר תקופה זו יראו בלקוח כמאשר את המסמך האמור.

10.9

הסכם זה ממצה את כל ההתחייבויות והזכויות של החברה והלקוח בקשר לשירות או לאפליקציה. אם ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מהסכם זה אינו חוקי, ישונה התנאי באופן שמקיים את ההסכם. אין בבטלות תנאי בהסכם כדי לפסול את יתר תנאי ההסכם.

10.10

הדין החל על הסכם זה ועל השימוש באפליקציה, ועל כל עניין הנובע מהתקשרות בין החברה לבין הלקוח הוא הדין הישראלי בלבד. הצדדים מסכימים בזאת כי מקום השיפוט הבלעדי לכל סכסוך בין הצדדים, אשר לא נפתר בדרכי נועם מחוץ לבית משפט, יהיה בתי המשפט המתאימים בתל-אביב יפו.

10.11

סעיפים בנוגע לקניין רוחני, הגבלת האחריות של החברה, שמירת מידע או שימוש בו, יישארו בתוקף לזמן בלתי מוגבל לאחר ביטול ההסכם או פקיעתו. התחייבות הלקוח לשלם כל חוב או תשלום לחברה תשאר בתוקף גם לאחר ביטול ההסכם או פקיעתו עד לפירעון מלא של התשלום או החוב.

10.12

כאשר נעשה שימוש בלשון יחיד בהסכם או באפליקציה ההתייחסות היא ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. תוכן הסכם זה והאפליקציה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים כאחד.

תאריך: 3/4/2024, חתימת הלקוח Signature

נספח - שטר חוב

אני/החתום/ים מטה, כולנו יחד וכל אחד לחוד, מתחייב/ים לשלם כנגד שטר זה, לפקודת סטוק טק פתרונות בע"מ (אשר עושה שימוש בשם

המסחרי: "TAVILI"), סך של פי שתיים אובליגו _____ ש"ח ובמילים _____.

שטר חוב זה נחתם וניתן להבטחת כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לסטוק טק פתרונות בע"מ מאת עושה השטר, ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, בין שמגיעים חובות אילו מעושה השטר לבדו או ביחד עם אחרים, בין שעושה השטר כבר התחייב בהם או יתחייב בהם לעתיד לבוא, בין שמגיעים מעושה השטר בתור חייב או ערב או מסב, בין שמגיעים עכשיו או בעתיד, בין שמגיעים באופן מסוים או בתנאי. סכום שטר זה יישא ריבית בשיעור של 1.8% לחודש, או הריבית המקסימלית המותרת על פי דין, כאשר הריבית מתווספת ליתרת התשלום מדי חודש בחודשו, ומחושבת על בסיס חודשי, ותחושב מן המועד שנקבע לפירעון שטר זה כאמור לעיל, ועד למועד פירעון בפועל.

האוחז בשטר פטור מכל החובות המוטלות על אוחז השטר, לרבות הצגה לתשלום ומתן הודעת חילול. כל החותם על שטר זה כאמור לעיל, ועד למועד פירעון בפועל. התיישנות עפ"י השטר. הננו מסמיכים בזה את אוחז השטר להשלים בו כל פרט שלא מולא על-ידי עושה השטר. בתי המשפט מוסמיכים בכל הנוגע לשטר זה, יהיו בתי המשפט בעיר תל אביב בלבד, או כל בית משפט מוסמך אחר, עפ"י בחירת אוחז השטר בלבד.

שם עושה השטר test	ת.ז. / ח.פ. 123456	חתימת עושה השטר:
שם עושה השטר undefined	ת.ז. / ח.פ. undefined	חתימת עושה השטר:
שם עושה השטר	ת.ז. / ח.פ.	חתימת עושה השטר:

אני הח"מ, Nice man, מאשר/ת כי ביום 3/4/2024, התייצב בפני עושה/י השטר, test (שם), ת.ז.: 123456, ולאחר שהזדהה בפני חתם בפני על שטר זה.

שם הסוכן: Nice man
חתימה הסוכן: _____

לכבוד: סטוק טק פתרונות בע"מ

- אנו החתומים מטה, ערבים בזה, ביחד ולחוד, באופן מוחלט ובלתי חוזר בערבות אישית בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בסכום, לכל התחייבויות וחייבי בית העסק (אשר פרטיו להלן) כלפי סטוק טק פתרונות בע"מ (אשר עושה שימוש בשם המסחר "TAVILI"; "החברה") על פי הסכם זה/או על פי כל הארכה ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת שיעשו בו, ולתשלומי של כל סכום אשר בית העסק יהיה חייב לחברה.
- אנו נשלם לחברה כל סכום שתדרוש מאיתנו תוך 7 ימים מיום הדרישה, וזאת מבלי שתהיה חייבת להוכיח את דרישתה, ומבלי שתהיה חייבת לפנות תחילה בדרישה לבית העסק לתשלום החוב.
- אם החברה תמחה או תעביר או תסב או תשעבד את זכויותיה כלפי בית העסק, כולן או חלקן, לצד שלישי כלשהו, תעמוד ערבותנו במלא תוקפה גם כלפי החברה וגם כלפי כל צד שלישי כאמור.
- ערבות זו מהווה התנאה על חוק הערבות.
- ידוע וברור לנו כי איננו נכללים בגדר ערב יחיד על פי חוק הערבות, ולפיכך החברה תהיה רשאית לדרוש מימושה של ערבותנו זו גם אם טרם מוצו על ידה ההליכים כנגד בית העסק.
- ערבותנו זו הינה עצמאית ובלתי תלויה בחיובי בית עסק. הופטר מי מאיתנו מקיום התחייבויותיו על פי ערבות זו, יישאו יתר הערבים במלוא הערבות. ערבותנו זו תעמוד בתוקפה כל עוד לא קיבלנו מכם הודעה בכתב כי אנו משוחררים ממנה.

שם בית העסק: BoldKnight Logistics ("בית העסק") כתובת:

הערבים:

1. שם: guarantee ת.ז.: 12354697

כתובת: ghuma טלפון: 1265845

חתימה: _____

2. שם: ת.ז.:

כתובת: טלפון:

חתימה: _____

אני הח"מ, Nice man, מאשר/ת כי ביום 3/4/2024, התייצבו בפני הערבים הבאים:

1. guarantee (שם), ת.ז.: 12354697;

2. (שם), ת.ז.:

3. _____ (שם), ת.ז.: _____ ;

לאחר שהזדהו בפני חתמו בפני על ערבות זו.

שם סוכן: Nice man

חתימה סוכן: Signature

סטוק טק פתרונות בע"מ

העמל 11, ראש העין | info@tavili.net

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

לכבוד

בנק SBI

☐ הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
או -

☐ הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות

- תקרת סכום החיוב - ₪.
- מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ____/____/____.

חתימת הלקוח/ות Signature

1. אני/הח"מ test מס' זהות/ ח"פ 123456 ("הלקוח/ות")
שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק
כתובת רחוב מספר פתח תקווה הישוב מיקוד
0546761333 טלפון dan@tavili.net דוא"ל

אם יישלחו על ידי המוטב
חיובים שאינם עומדים
בהגבלות שקבע הלקוח, הם
יוחזרו על ידי הבנק, על כל
המשמעויות הכרוכות בכך.

מבקשים/ים בזה להקים בחשבוני/נו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוני/נו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).

2. ידוע לנו כי:

- א. עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
- ב. הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
- ג. אהיה/נהיה רשאים/ים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידינו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
- ד. אהיה/נהיה רשאים/ים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
- ה. הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
- ו. הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
- ז. אם תענו לבקשתי/נו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
- ח. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/נו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

